

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2022-144	처분요구일자	2022. 12. 00.
처 분 종 류	통보		
관 계 부 서	○○○(주)(A그룹 a팀)		
제 목	20##년 ■■■□□ 절차 부적정		

지 적 내 용

○○○(주)의 「□□규정」 제2조(적용범위)에 따르면 직원의 □□관리에 관하여는 다른 법령과 회사의 정관에서 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의하며, 「□□규정시행세칙」 제2조(적용범위)에 따르면 직원의 □□에 관하여는 법령·정관 및 □□규정에서 정한 것을 제외하고는 이 세칙이 정하는 바에 의한다고 정하고 있다.

한편, ○○○(주)의 A그룹 a팀에서 '###.###.###'일자로 수립한 “20##년 ■■■ 계획(안)(A그룹-#####)”(이하 “■■■ 계획”)에 따르면, 당해 ■■■ 자격요건 및 심사기준을 정하면서 ■■■소요 최저기간은 「□□규정」 제30조(■■■소요 최저 기간)에 따라 당해 직급에서 2년 이상 재직한 자(「□□규정」 부칙에 따라 ■■■직은 한시적으로 '###.###.###'일까지 미적용)로 정하였다. 또한, 근무성적은 2년간 □□평가점수 80점 이상인 자로, ■■■ 심사 기준일은 '###.###.###'일자로 정하여 직급채류연한, 경력, 결격사유 등을 고려한다고 정하였다. 이후 a팀에서는 방침 내용에 따라 ◆◆직은 최근 2개년(20##년, 20##년), ■■■직은 최근 1개년(20##년)의 □□평가점수 80점 이상인 자를 대상으로 작성 기준일을 '###.###.###'일자로 하여 ■■■□□□□□를 작성·보고('###.###.###')하였다.

그러나 ■■■ 계획 수립 및 ■■■□□□□□ 작성·보고 당시 「□□규정」 제26조(■■■△△의 원칙) 및 「□□규정시행세칙」 제28조(■■■□□□□□의 작성)에 따르면 최근 2개년의 □□평가점수가 90점 이상인 자를 대상으로

■■■□□□□□를 작성하여 ■■■△△을 시행하며, 「□□규정시행세칙」 제29조(■의 작성기준)에 따르면 ■■■□□□□□는 매년 11월 30일을 기준으로 작성함을 원칙으로 하고 있다. 따라서 ■■■□□ 관련 기준을 변경(개선)하여 ■■■을 시행하기 위해서는 「□□규정」 및 「□□규정시행세칙」을 개정한 후 이를 반영한 ■■■ 계획을 수립하여 진행하여야 한다.

■■■ 계획 방침 수립, ■■■□□□□□ 작성·보고 등 이후에 이사회 의결('###.###.###') 및 「□□규정」 개정('###.###.###'), 「□□규정시행세칙」 개정('###.###.###')을 통해 관련 사항을 반영한 사실이 있으나¹⁾, 이사회가 심의·의결한 「□□규정」²⁾을 사장이 내부방침만으로 변경하여 ■■■ 계획을 수립, 시행함은 부적절하다.³⁾

【참고】 20##년 ■■■□□ 추진경위

시행일(결재일)	추진경위
'###.###.###.	20##년 ■■■ 계획(안) 수립
'###.###.###.	20##년 ■■■□□□□ □□ 작성·보고
'###.###.###.	20##년도 제#차 이사회 의결 통보(□□규정 개정(안) 원안 의결)
'###.###.###.	「□□규정」 개정
'###.###.###.	20##년 제#차 □□위원회 개최(안) 수립
'###.###.###.	20##년 제#차 □□위원회 개최(■■■심사)
'###.###.###.	「□□규정시행세칙」 개정
'###.###.###.	20##년 제#차 □□위원회 의결결과 보고
'###.###.###.	20##년 ■■■□□ 발령

- 1) 「□□규정」 제26조(■■■△△의 원칙) 개정 전·후 : (개정 전) 최근 2개년의 평가점수 90점 이상인 자 → (개정 후) 해당 내용 삭제(「□□규정시행세칙」으로 위임)
「□□규정시행세칙」 제28조(■■■□□□□□의 작성) 개정 전·후 : (개정 전) 최근 2년간 □□평가점수 90점 이상인 자 → (개정 후) 최근 2년간 □□평가점수 80점 이상인 자
「□□규정시행세칙」 제29조(■의 작성기준) 개정 전·후 : (개정 전) 매년 11월 30일 기준 → (개정 후) 매년 6월 30일과 12월 31일 기준
- 2) 「이사회운영규정」 제6조(부의사항) 제1항 제14호에 따르면 「□□규정」의 제정 및 개정은 이사회 심의·의결사항임
- 3) 다만, 최종 ■■■□□ 발령일은 「□□규정」 및 「□□규정시행세칙」 개정 이후인 '###.###.###'일자로 시행

관계부서 및 해당부서 의견

(적극행정면책신청) ○○○(주)는 기존 ■■■과 관련된 규정은 인천국제공항공사 규정을 기반으로 제정되어 ■■■■■채용자로 신규 설립된 당사 상황과 맞지 않거나 규정 간 상충된 부분들이 있었다고 밝혔다.

20##.##.##. 이후 순차적으로 ■■■■■ 이후 ■■■, ■■■ 등의 □□ 부재로 인한 직원들의 불만이 가중되고, 20##.##.##. ▲▲▲제도 시행 이후 제도의 세부 운영 기준(■■■, ■■■■■ 지급 기준)을 마련할 필요성에 따라, □□ 제도 개선(안)을 수립하고 제도의 안정적인 정착을 위해 회사 ■■■■■와 ■■■을 통해 ■■■하고자 노력(■■■, ■■■■■, ▲▲▲ 밴드 상향조정, ■■■ □□□□ 신설)하였다고 밝혔다. 그러나 ■■■가 지연되는 상황에서 제도시행 지연에 따른 직원들의 피해 및 회사와 직원간의 신뢰 손상을 최소화하기 위해 회사차원에서 신속하게 제도 개선을 시행하기로 하였다고 밝혔다.

또한, ○○○(주)는 ■■■제도 시행에 앞서 기존 □□□ 직원의 순차적 ■■■ 등의 특성에 따라 ■■■관련 규정은 회사 상황과 맞지 않아 새롭게 설계할 필요성이 있었으며, ■■■□□ 발령 전 설계된 개선(안)에 대한 내용을 규정화 하였다고 밝혔다.

○○○(주)는 ■■■■■■■■■ 절차를 거쳐 안정된 회사로 발전하는 과도기적인 상황에 직원들의 피해 및 회사와 직원간의 신뢰도 손상 최소화를 위해 적극 행정을 통해 신속한 제도 시행과 규정을 준수하기 위한 노력이었다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○(주) 대표이사는 ■■■□□와 관련하여 관련규정 등의 개정이 필요한 경우 개정 전 선시행하는 일이 없도록 관련업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

<적극행정 면책 검토 결과>

- 본 건 관련 담당자가 적극행정면책을 신청하여 “공공감사에 관한 법률 제23조의 2 같은 법 시행령 제13조의 3 및 제13조의 4의 규정”에 따른 면책요건 해당 여부를 검토한 결과 위와 같이 업무 처리 중 규정을 미준수한 사실이 있으나,
- 소명자료를 검토한 결과 소명사유가 이유가 있다고 인정되어 담당자에 대하여 원 처분인 ‘주의’ 조치하지 아니하고 불문치리한 사항임

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략